

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070163-08.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: BRUNO CARLOS CARVALHO DE SOUZA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

MEDIDA DE URGÊNCIA. CEF. REATIVAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5070163-08.2024.4.02.5101

510014502522 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070163-08.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: BRUNO CARLOS CARVALHO DE SOUZA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora, pretendendo a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a reativação de suas contas bancárias.

O juízo de origem indeferiu a tutela requerida nos seguintes termos, evento 6:

"A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de medida de exceção, devendo ser utilizada criteriosamente, sobretudo antes da oitiva da parte contrária, já que impede o contraditório, um dos princípios fundamentais de nosso sistema processual, inclusive consagrado em nível constitucional.

Não vislumbro, nesta fase processual, probabilidade jurídica suficiente para o deferimento da tutela antecipada.

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA."

Alega a parte recorrente ter sido surpreendida com o bloqueio e posterior cancelamento arbitrário de suas contas, sem qualquer notificação prévia ou justificativa clara por parte do banco. Alega ainda que o o presente imbróglio tem impacto direto em sua vida já que afeta verba de natureza alimentar, afetando negativamente sua capacidade de atender necessidades básicas.

Decisão do evento 2, indeferindo a liminar.

VOTO

Tendo em vista que não houve alteração no quadro fático, mantenho o já fundamentado na decisão do evento 4, que passa a fazer parte integrante do presente voto. Vejamos:

Conforme o artigo 300, *caput*, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), são estabelecidas as disposições gerais relativas à tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, apesar da urgência alegada, fazendo uma análise dos fatos aventados na inicial e principalmente dos documentos juntados aos autos, não vislumbro, na atual fase processual, probabilidade jurídica suficiente para deferir a tutela de urgência/evidência pleiteada.

Portanto, apenas com análise dos fatos e do direito narrados na petição inicial, bem como dos documentos juntados, não é possível deferir a tutela de urgência *inaudita altera pars*.

Ressalta-se que por vezes temos observado em processos que a CEF, em razão do Sistema de Monitoramento de Golpe e Fraude, após verificar movimentação com característica de fraude/golpe, tem procedido com o encerramento da contas apontado por parecer do Sistema mencionado. Por vezes realiza bloqueio preventivo, e posteriormente encerra a conta.

Nesse sentido, entendo necessário maior instrução e apresentação de informações pela ré.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se.

5070163-08.2024.4.02.5101

510014502521 .V2